营山县仁和国际广场B区7号楼“11·7”一般高处坠落事故调查报告

营山县人民政府事故调查组

2024年12月　日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）工程项目概况.....2
（二）事故发生单位及相关单位情况.....2
（三）现场勘察情况.....3
（四）人员伤亡及直接经济损失情况.....4
二、事故发生经过及应急处置.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）事故现场应急处置及医疗救治情况.....4
（三）善后处理情况.....5
（四）应急处置评估.....5
三、事故原因及性质.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....6
（三）事故性质.....6
四、调查发现的问题.....6
（一）事故发生单位及相关单位.....6
（二）相关人员.....8
五、行业部门及属地政府履职情况.....9
（一）县级部门履职情况.....9
（二）属地政府履职情况.....9
六、事故责任认定及处理建议.....10
（一）建议免予责任追究人员.....10
（二）对事故相关责任单位及责任人员处理建议.....10
七、事故防范和整改措施建议.....11
（一）强化底线思维，落实主体责任.....11
（二）强化专项整治，全面排查隐患 12
（三）加强宣传教育，汲取事故教训.....12

2024 年 11 月 7 日 14 时 40 分左右，营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼发生一起因高处坠落致 1 名工人死亡的事故，直接经济损失 120 余万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府 225 号令）等相关规定，县人民政府成立了由副县长何西奎任组长，县应急局、公安局、总工会、住建局等部门为成员的营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼“11·7”一般高处坠落事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

经调查认定，营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼“11·7”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识不足，施工单位教育培训和技术交底缺位，安全防护设置不到位，导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

发生事故工程名称为：营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目，项目包括：地下室及地上单体建筑的施工、装饰、水电安装等工程。该项目建设单位是营山县仁和圣亚置业有限责任公司，施工单位是南充金徽建筑工程有限公司，监理单位是四川宇邦工程有限公司。该项目于 2020 年 3 月 18 日取得了《建设工程规划许可证》，2022 年 8 月 9 日取得了《建设工程施工许可证》，于 2022 年开工，2024 年 1 月暂时停工，同年 9 月复工施工至今。

（二）事故发生单位及相关单位情况

1.建设单位：营山县仁和圣亚置业有限责任公司（统一社会信用代码：91511322MA6416K51T）是一家从事房地产开发经营，餐饮服务，住宿服务等业务的公司。法定代表人：杨厚平，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于 2019 年 11 月 19 日，注册地址：四川省南充市营山县营渠大道 4 幢 1 层 1-12 号、2 层 2-1 号。

2.施工单位：南充金徽建筑工程有限公司（统一社会信用代码：9151132220980336 5G）是一家从事：建设工程施工、施工专业作业、建设工程设计、住宅室内装饰装修、电气安装服务、建设工程勘察、人防工程防护设备安装等业务的公司。法定代表人：敖安荣，企业类型为有限责任公司（自然人投资或

控股），成立于 1993 年 4 月 29 日，注册地址：营山县城景阳大道 234 号 1 幢，具有安全生产许可证（有效期至 2025 年 12 月 15 日）、建筑工程施工总承包壹级证书（有效期至 2028 年 8 月 29 日）。

该公司于 2022 年 3 月与营山县仁和圣亚置业有限责任公司签订了《营山“仁和国际广场”B 区 7#楼及对应的地下室项目总承包工程施工合同》，于 2022 年 5 月与李桂林签订《建设工程二次结构、内墙抹灰承包协议》，将 7 号楼及对应地下室的砌体、二次结构及内外墙装饰（抹灰）以劳务承包的方式发包给李桂林。营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目的项目经理是邓飞、技术负责人是张文联、安全员是侯光辉、生产经理是王跃翔。

3.监理单位：四川宇邦工程技术有限公司（统一社会信用代码：91510100713028572M）是一家从事工程技术服务、工程造价咨询业务、工程管理服务等业务的公司。法定代表人：李红军，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于 1999 年 04 月 08 日，注册地址：南充市顺庆区万年西路 1 号 46 号楼 16 层 4 号、5 号。

（三）现场勘察情况

事故发生地点位于仁和国际广场 B 区 7 号楼第 8 层 8-6 房间内的卧室。卧室仅东侧有一处窗口，窗口旁有 1 架高 88cm 的抹灰高凳，高凳及地面铺满有泥沙浆，高凳上放置有 1 个砂浆桶

（桶内有砂浆）、2 把抹灰刀（其中 1 把在砂浆桶内）。窗口处从地面砌筑有一道宽 32cm、高 64cm 的女儿墙，未设置临边防护。女儿墙部分的抹灰已完成，仅临近窗口处的内墙抹灰尚未完成。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估认定直接经济损失 120 余万元。

二、事故发生经过及应急处置

（一）事故发生经过

2024 年 11 月 7 日 14 时许，抹灰工人张新科与其妻子在 7 号楼 4 层厨房窗台清理建渣时发现一楼地面趴着有一名工人，随即通知工友前去查看情况，经确认跌落工人为冯原忠。14 时 48 分，工友将情况电话告知班组长李桂林。

（二）事故现场应急处置及医疗救治情况

14 时 49 分，王跃翔在仁和国际项目部接到建设单位和工地门卫电话，得知工地现场发生事故。14 时 54 分，王跃翔到达事故现场并拨打 120 急救电话。14 时 57 分，急救人员到达事故现场。15 时 04 分，经现场诊断判断跌落工人已死亡，居民死亡医学证明（推断）书显示死亡原因为创伤性休克。随后，王跃翔电话告知邓飞、张文联事故情况。15 时 46 分，县公安局接报警称仁和国际工地现场有坠亡事故，并安排城南派出所出警勘

验。县应急管理局、住房和城乡建设局、东升镇人民政府相继赶到事故现场。

（三）善后处理情况

事故发生后，项目部第一时间将事故情况告知冯原忠亲属。2024 年 11 月 7 日 17 时，冯原忠亲属赶到事故现场，经协商，先行将冯原忠转移至县殡仪馆。同日晚，南充金徽建筑工程有限公司与冯原忠亲属协商善后赔偿事宜。11 月 11 日，双方签订书面《工伤死亡赔偿协议》，达成一致意见：由南充金徽建筑工程有限公司向冯原忠亲属支付赔偿款 120 万元，并于当天支付完成。

（四）应急处置评估

接到事故报告后，县人民医院、县公安局、县应急局、县住建局、东升镇人民政府等单位立即赶往现场了解情况，响应及时、处置得当，避免了事态升级，舆论管控引导得当，目前未发生舆情事件。

三、事故原因及性质

事故调查组对事故现场进行了勘验，对相关当事人进行了调查问询，收集了物证资料，综合分析，得出如下结论：

（一）直接原因

1.仁和国际广场 B 区 7 号楼第 8 层 8-6 房间内卧室的窗户处未按规范设置临边防护[1]，导致冯原忠坠落时，无栏杆发挥防护

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1：坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

作用。

2.冯原忠未正确佩戴安全带[2]，导致其坠落时，安全带未能起到防护作用。

（二）间接原因

1.作业人员安全教育培训落实不到位。南充金徽建筑工程有限公司未按要求对冯原忠进行安全教育培训，未如实记录安全教育培训情况，记录的参与人员实际并未参与安全教育培训。

2.作业人员安全技术交底不到位。南充金徽建筑工程有限公司对冯原忠的安全技术交底内容未涉及临边作业安全防护措施，导致作业人员对作业过程中潜在危险因素、存在问题和防范措施不清楚、不了解。

3.施工单位未向作业人员提供劳保用品。南充金徽建筑工程有限公司及仁和国际项目部未向作业人员统一提供安全带、安全帽等劳动用品，由施工作业班组和作业人员自行携带。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故是一起生产安全责任事故，属一般事故等级。

四、调查发现的问题

（一）事故发生单位

1.南充金徽建筑工程有限公司

---

[2][] 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）2.0.4：进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

（1）安全技术交底开展不到位：未按规定[3]对冯原忠进行安全技术交底，提供的《内墙抹灰装饰工程安全技术交底》中未涉及临边作业安全防护措施相关内容，且交底的内容与实际作业情况不一致。

（2）安全生产教育培训落实不力：未按规定[4]对冯原忠进行安全生产教育培训，经核实，提供的《三级安全教育登记卡》中公司、项目部、班组三级教育人均未参加冯原忠的教育培训，教育培训不真实、记录作假。

（3）安全生产条件保障不到位：未按规定[5]向作业人员提供劳保用品（安全帽、安全带等），也未就劳动防护用品的使用进行培训和考核。经核实，作业人员佩戴的劳动防护用品为其本人或班组自行购买。

（4）事故隐患排查治理不彻底：未正确辨识女儿墙临边防

---

[3][] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[4][] 《四川省安全生产条例》第二十四条第一款：生产经营单位应当按照国家、省有关规定对从业人员进行安全生产教育和培训，并如实记入从业人员教育和培训档案，未经安全生产教育和培训合格的人员不得上岗作业。上岗前进行安全生产教育和培训的人员包括：（一）新进从业人员；（二）离岗达到规定期限或者换岗的从业人员；（三）采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设施、新设备的有关从业人员；（四）在生产经营单位实习（实训）的学生；（五）其他应当进行安全生产教育和培训的人员。

[5][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

《坠落防护装备安全使用规范》(GB/T23468-2009)5.1.2：坠落防护装备的管理、使用、维护、检查人员应具备相关知识，按附录 A 的要求经过相关培训。A.1 应对坠落防护装备的相关人员进行培训，在培训结束时应对培训效果进行考核。A.2 培训的内容应包括坠落防护装备的标准要求、使用方法、维护维修方法、储存要求、检查方法等。A.3 使用者除学习 A.2 中规定的内容外，还应学习高处作业中的安全注意事项、高处作业用其他工具 和装备的安全使用、发生事故后的紧急救援、救护知识等内容。管理人员除学习 A.2 中规定的内容外，还应学习国家相关的法律法规以及有关的行业管理规定。

护缺失的问题隐患及危险性，对发现存在的隐患未及时整改消除，缺乏相应的管控措施[6]。

（5）施工管理流程不规范：营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目于 2024 年 1 月停工，9 月复工。在复工前未按规定向县住建局提交复工申请，也未办理相关手续。

（二）相关人员

1.邓飞，营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目经理。2024 年 9 月复工后，未按规定[7]到场履职，未参与对冯原忠的安全生产教育培训[8]，对施工现场的情况不清楚、不了解，就女儿墙临边防护缺失的问题缺乏相应的管控措施[9]，履行安全生产管理职责不到位。

2.侯光辉，营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目安全员，未按规定[10]如实记录三级教育培训情况，在发现

---

[6][] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7][] 《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》第十一条：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[9][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[10][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

事发地点女儿墙未设置临边防护后，未督促整改隐患[11]，履行安全生产管理职责不到位。

五、行业部门及属地政府履职情况

（一）县级部门履职情况

2024 年 1 月，营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目因资金问题停工。3 月 29 日，营山县建设工程质量安全监督管理站（下称质安站）向营山县仁和圣亚置业有限公司发出《建设工程质量安全责令整改通知书》（营建质安监督一组（2024）改字地 032901 号），责令其申请中止安全监督。5 月 21 日，质安站向营山县仁和圣亚置业有限公司发出《中止施工安全监督告知书》（营质安监（2024）中字第 03 号）告知中止对该工程的施工安全监督，并要求工程恢复施工前，应向质安站办理恢复施工安全监督手续。因营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目于 9 月复工时，未向质安站办理恢复施工安全监督手续，故未对该项目进行监督检查。

（二）属地政府履职情况

东升镇人民政府建立了在建项目统计台账，多次就建筑施工进行会议安排部署和安全教育宣传培训，并督促道坪社区进行安全巡查，2024 年 2 月 5 号，道坪社区与房管局联合开展节前检查。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项:生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议免予责任追究人员

冯原忠，男，55 岁，汉族，四川营山人，营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目内墙抹灰作业人员。安全意识不足，在临边防护缺失的情况下，未正确佩戴安全带，对于事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故相关责任单位及责任人员处理建议

1.相关责任单位处理建议

南充金徽建筑工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[12]和《生产安全事故罚款处罚规定》[13]的规定，依法对其给予罚款的行政处罚。

2.相关责任人员处理建议

（1）邓飞，男，39 岁，汉族，群众，四川高坪人，营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目经理。未认真履行安全生产工作职责，对事故发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[14]的规定，

---

[12][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[13][] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

[14][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规

依法对其给予罚款的行政处罚。

侯光辉，男，45 岁，汉族，群众，四川营山人，营山县仁和国际广场 B 区 7 号楼及对应的地下室项目安全员。未认真履行安全生产工作职责，对事故发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》[15]规定，依法对其给予罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

此次事故暴露出建设工程领域施工单位主体责任未落实等问题。为深刻吸取事故教训，进一步加强建设工程安全管理工作，防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）强化底线思维，落实主体责任

施工单位要切实履行安全生产主体责任，严守安全底线。要深刻汲取事故教训，狠抓隐患整改，提高警惕意识。要抓住复工复产关键期间，加强对返岗工人复工后教育培训及技术交底，提高员工复工复产安全责任意识，提升作业人员安全操作意识。现场安全管理人员要严格履行自身职责，复工前要对工地开展全面检查，对于检查过程中发现的问题，要如实记录并及时督促整改，坚决防止隐患酿成事故。

定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）强化专项整治，全面排查隐患

建设主管部门要加强对在建工程的安全检查，尤其是加强对停工企业的监督管理，加强对于高空作业劳保措施保障的关注，全面排查在建工程的施工安全隐患，对安全管理混乱、存在重大安全隐患的企业依法依规查处，督促企业严格履行主体责任，形成共治合力。

（三）加强宣传教育，汲取事故教训

东升镇人民政府要进一步加强与建设主管部门的联合协作，进一步开展高空作业安全宣传教育工作，在辖区内联合开展警示教育，以案为鉴，提高辖区内施工企业安全意识，促进企业落实主体责任，并督促社区开展安全宣传“进企业、进项目、进工地”活动，进一步增强作业工人的高空作业安全防护意识。